

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 아트리움 등 편의시설 임대료 산정 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 내원객 등에게 편의를 제공하고자 [표 1]과 같이 ○○보훈병원 직원 상조회(이하 “상조회”)와 계약을 체결하여 병원 내 시설 일부를 임대하고 있습니다.

[표 1] ○○보훈병원-상조회 간 임대차 계약 현황

(단위 : 천 원, VAT포함)

계약건명	임대위치	임대면적	업 종	임대료	계약기간
아트리움(휴게실) 임대	서관1층	71.4㎡	커피숍	##,### /월###	2019.01.01.~ 2020.12.31.(2년)
자동판매기(24대) 운영권 임대	20개소	24대	음료	##,### /월#,###	2019.01.01.~ 2020.12.31.(2년)
매점 임대차 계약	서관1층	44.61㎡	편의점	###,### /월#,##	2015.01.01.~ 2019.12.31.(5년)

나. 관계법령 및 판단기준

우리공단 「회계규정시행세칙」 제101조(유형자산 대부)에 따르면 유형자산 관리 책임자는 유희 유형자산을 대부함이 공단의 이익이 된다고 인정될 때에는 이사장의 승인을 거쳐 이를 대부할 수 있고, 대부자산에 대한 연간 임대료는 시가, 임대등급 또는 인근 유사재산의 매각 실례가액을 기준으로 평가한 가액에 연 100분의 5 이상의 율을 적용하여 이를 산정하도록 정하였으며, 다만 공단 업무수행상 특히 필요하다고 인정될 때에는 이사장의 승인을 얻어 그 이하 또는 무상으로 할 수 있습니다.

따라서, 계약 담당자는 임대 계약을 추진하면서 임대료를 산정할 경우에는 시가, 임대등급 등을 우선적으로 고려하고, 임대료를 산정하기 곤란한 경우에는 감정평가기관에 감정평가를 의뢰하는 등 합리적인 방안을 강구하여 적정 임대료를 산정하여 계약을 체결하여야 합니다.

특히, 우리 공단 감사실에서는 2017년도 종합감사 시 ○○보훈병원의 편의 시설 임대료 산정에 관한 문제점을 지적하고¹⁰⁾, 임대료를 산정하려는 때에는 임대면적, 주변시세, 임대 목적에 따른 예상 매출 등을 고려하여 적정한 임대료를 산정하도록 통보한 바 있고, 당시 ○○보훈병원에서는 향후에는 시장조사 후에 이를 반영하여 재계약을 추진하겠다는 조치결과를 제출한 사실이 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○보훈병원은 아트리움(휴게시설)과 자동판매기 운영권에 대한 임대 계약이 2018.12.31.일자로 종료되자, 기존 계약상대자인 상조회와 다시 2019.01.01.부터 2020.12.31.까지 2년 기간의 임대 계약을 체결하면서, 시세비교 및 원가계산 등 적정한 임대료 산정을 위한 과정 없이, 2017년도 ○○보훈병원 종합감사 이전에 책정되어 있던 임대료와 동일한 임대료로 계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서, 시장조사 등을 통한 적정 임대료를 산정하여 임대 계약을 추진하겠다고 하였습니다.

10) 2017년도 ○○보훈병원 종합감사 결과 통보 「아트리움(휴게시설) 등 임대에 관한 사항」 참조

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 임대료를 산정할 때에는 주변시세, 임대면적, 예상매출 또는 원가계산 결과 등을 충분히 고려하여 적정한 금액을 산정하시기 바랍니다.(통보)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
△ △ 부	-	Ⅰ Ⅰ 1	㉠㉠과장	2018.01.15.~2018.12.31.	● ● ● ● 실	